< DISTINCTIO XXII >

pr. *Quia ergo*: Hic intitulatur xxii. distinctio in qua agitur de ordine maiorum ecclesiarum. Dixerat magister in precedenti distinctione quod inferior non potest iudicare superiorem. Unde posset queri que ecclesia primum, que secundum, que tertium uel deinceps obtineat locum. Ideo ergo ostendit in hac distinctione ordinem maiorum ecclesiarum, et primo secundum antiqua tempora, postea secundum moderna. Et quidem antiquitus Romana ecclesia obtinebat primum locum, Alexandrina secundum, Antiochena tertium. Et hoc dicitur in primo et secundo capitulo. Set postquam imperium translatum fuit Constantinopolim, ob eam dignitatem Constantinopolitana ecclesia obtinuit secundum locum post Romanam, Alexandrina tertium, Antiochena quartum, Ierosolimitana quintum; et hoc dicitur infra eadem, Constantinopolitane, Renouantes, Diffinimus.

c.1 (*om.*)

c.2 *Sacrosancta*: In hoc capitulo Anacletus ostendit quod Romana ecclesia est prima, Alexandrina secunda, Antiochena tertia. Quod Romana ecclesia sit prima, probat quia prelata est omnibus ecclesiis auctoritate Christi et presentia et uenerando triumpho beatorum Petri et Pauli, qui ibi simul passi sunt et mortui, et uoluntate et dispositione apostolorum, qui sponte beatum Petrum sibi prefecerunt et instituerunt quod tam ipse quam quilibet eius successor esset princeps et prelatus omnibus ecclesiis. *non ab apostolis*: ab initio et principaliter; aliter contradicit quod sequitur, scilicet quod a Petro et Paulo et omnibus aliis apostolis habuit primatum; uerum est postea et secundario. *proprio cirographo*: id est epistola quam

---

pr. **3** precedenti distinctione] precedentibus distinctionem Lu **4-5** que secundum *om.* Lu **5** uel *om.* Fu **7** primo] proprio Pd **9** Alexandrina] Alexandria Lu **10** Antiochena] Antiocia Lu | et secundo *om.* Fu **13** obtinuit] retinuit Lu **14** Alexandrina] Alexandrinam Vp : Alexandriam Lu | quartum] Fu^{pc} (*ut videtur*) | Ierosolimitana] ecclesia *add.* M
c.2 **1** Anacletus ostendit] Anacleitus offerri Lu **2** est] sit Vp (*supra lin.*) **4** quia] quod Lu **5** beatorum] apostolorum *add.* Fu **6** ibi *om.* Fu **7-8** beatum – prefecerunt] sibi beatum Petrum preferunt Lu **7** Petrum *marg.* Vp **9** successor] successorum Lu **10** et *om.* Fu **11** sequitur] dicit Lu **12** primatum] principium Fu **13** proprio] primo Pd

---

pr. **15-16** D.22 c.3, c.6, c.7
c.2 **13-14** Rm 1,9-10

misit ad Romanos propria manu subscripta. *Testis enim*: istud enim non continuatur hic set in Apostolo. *Testis est michi Deus*: id est Deum induco testem, quod est iuro per Deum. *cui seruio*: non in carne, id est in carnalibus obseruantiis, ut qui legem obseruant, set *in spiritu meo*: id est in spiritualibus, scilicet fide, spe et caritate. Vel: *in spiritu*: id est in uoluntate, quod est non coacte, quia coacta seruitia non placent Deo. Vel ideo dicit: *in spiritu*: id est in uoluntate quia Deus spiritus est, et ideo animo ei seruiendum est, in quo seruio. *in euangelio*: predicando, non in lege. *Filii eius*: id est quod Filius eius tradidit non scribendo set mentibus inspirando. Vel: *Filii eius*: id est facto de Filio eius. *sine intermissione*: quod est in qualibet oratione. Vel cottidie *in orationibus meis* habitis. *semper*: id est in horis determinatis et constitutis ad orandum. *Secunda*: unde Alexandrinus episcopus dicitur habere morem parilem pape, ut di. lxv. Mos antiquus. *nomine Petri*: Hoc refertur ad tempus post mortem beati Petri. Non enim credo quod uiuente Petro aliqua ecclesia fuerit intitulata uel consecrata nomine Petri. Vel: *nomine*: id est auctoritate. *a Marco*: ut xxiiii. Q. i. Cum beatissimus. *aput Antiochiam eiusdem Petri*: repete ‘nomine’ et intellige ut prius. *quam illic priusquam Romam*: ut vii. Q. i. Mutationes et xxiiii. Q. i. Rogamus. *nomen Christianorum*: Primo enim omnes fideles dicebantur discipuli uel fratres. Set facto concilio apostolorum Antiochie dicti sunt Christiani, ut legitur in Actibus apostolorum. *uoluerunt*: nam in preponendo prelatum uoluntas et consensus subiectorum exigitur; arg. di. lxiii. Vota et viii. Q. i. Licet. *Cephas*: id est caput. Unde

---

14 propria] prima Pd | subscripta] scripta Vp **15** istud] illud Fu | enim[2] *om*. Fu **16** est[1]] enim (e^{t}) Fu | id est *om*. Lu | quod est] quasi M **17** Deum] Dīīı M | in[2] *om*. Fu **19** fide spe] in fide in spe Fu **21** coacte quia *om*. Pd | coacta] coacte Pd^{ac} **24** in] tu Lu | Filii eius] decernens Lu **25** Filius] Filii Vp^{ac} | eius *marg*. Vp | non] mihi Lu **26** est *lac*. *add*. Fu **30** unde] et *add*. M Pd : *om*. Lu **31** Mos Fu Lu : Mox M Vp Pd **33-34** uiuente – consecrata] aliqua ecclesia fuit intitulata uel consecrata uiuente Petro Lu **34** Vel nomine *om*. Fu **35** i *om*. Vp **37** quam] quia *ed*. *Friedb*. | quam illic *ras*. Fu **42** uoluerunt] uolunt Lu | nam in] nānū Lu^{ac} in *om*. Pd **43** lxiii] lxvii Lu

---

31 D.65 c.6 **35** C.24 q.1 c.16 **37-38** C.7 q.1 c.34 **38** C.24 q.1 c.15 **41-42** Act 11,26 **43-44** D.63 c.27 **44** C.8 q.1 c.15

acephalum dicitur, id est sine capite, ut di. xxi. Submittitur et di. xciii. Nulla. *eandem formam*: scilicet ut papa successor Petri preesset omnibus et omnes alii subessent ei. *successoribus suis*: scilicet Petri; hi sunt apostolici. *reliquis episcopis*: successoribus aliorum apostolorum. *scriptum est*: in psalterio. *Primi*: sacerdotes, id est maiores et summi. Fuit ergo uterque sacerdos. Et hoc uerum est; arg. di. xxi. §1 et de con. di. i. c. i. Licet enim Moyses hostias non offerret, uota tamen offerebat pro populo, ut di. xxxvi. Si quis uult et di. lxxxviii. Decreuit. Set queritur uter eorum fuerit maior altero. Et credo quod Moyses, quia Aaron in summum sacerdotem inunxit, ut di. xxi. §1. Preterea Moyses instruebat eum et redarguebat eum tamquam minorem, ut de pen. di. iii. § Siue c. Inter hec. Set si Moyses fuit maior, quomodo Aaron fuit summus? Vel ipsi duo fuerunt primi et summi, ut dicitur hic? Resp.: Summus dicitur post Moysen, et ipsi ambo fuerunt summi respectu aliorum. Vel Aaron dictus est summus quia maior fuit in offerendis hostiis, quia Moyses eas non obtulit, ut dicitur. Quod dico Moysen fuisse maiorem, non intelligo quoad consecrationem sacerdotalem uel episcopalem; in hoc enim pares fuerunt. Set intelligo quoad administrationem et prelationem. Sic enim et apostoli pares fuerunt, set in administratione et prelatione Petrus prefuit omnibus, ut di. lxxx. In illis. *cardo*: id est regimen; unde et clerici illius ecclesie dicuntur cardinales a cardine, quia se regunt et alios. Sicut enim ostium regitur per cardinem, ita Ecclesia per illos.

---

45 acephalum] acephali Fu : acephalon Lu | dicitur] dicuntur Fu **46** xciii] xxiii Lu **47** omnibus *om*. Fu | et *supra lin*. Fu **48** ei *om*. Lu | hi] his Fu sunt Fu^{pc} | apostolici] apostoli Lu **49** episcopis] apostolis Pd apostolorum] episcoporum Fu **51** uterque] utrumque Pd **52** est *om*. Lu et *om*. Lu **54** xxxvi] xxxv Fu | lxxxviii] lxxxiii Lu **55** fuerit] fuit Lu quod] quia Fu **56** inunxit] inunxerat Lu **57** instruebat] instituebat Lu | et *om*. Lu **58** di *om*. Vp | Siue M Pd : Sc̄ū Vp : cu' Fu : S,ed ut Lu **58-59** Inter hec] ĩth Lu **60** summus *om*. Lu | duo] due Vp **62** Vel] solus *add*. Fu^{pc} **63** fuit *om*. Lu **66** sacerdotalem] sacerdotale M | fuerunt] apostoli set in administratione *add. et exp*. Lu **67** quoad] quo Lu | et] uel Fu | prelationem] prelatione Lu **67-69** Sic – prelatione *om*. Fu : Sicut enim pares fuerunt apostoli set in administrationem et prelationem Lu **69** Petrus *om*. Lu | In illis] Nullus Fu **72** cardinem] cardines Fu | illos] illas M

---

45 D.21 c.8 **46** D.93 c.8 **50** Ps 98,6 **52** D.21 pr. §1 | *De con*. D.1 c.2 (*ed. Friedb*.) **54** D.36 c.3 | D.88 c.1 **56-57** D.21 pr. §1 **58-59** *De poen*. D.3 p.c.33 (*Siue*), c.34 (*Inter hec*) **69** D.80 c.2